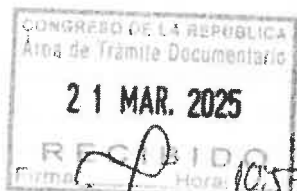




AMURUZ DULANTO YESSICA ROSSELLI

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



**PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL
DECRETO LEGISLATIVO 1411, DECRETO
LEGISLATIVO QUE REGULA LA NATURALEZA
JURÍDICA, FUNCIONES, ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LAS
SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, PARA
FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE
INMUEBLES DESTINADOS A SERVICIOS
PÚBLICOS ESENCIALES**

La Congresista de la República que suscribe, **YESSICA ROSSELLI AMURUZ DULANTO**, integrante del Grupo Parlamentario Avanza País, al amparo de lo dispuesto en los artículos 102 y 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con los artículos 75 y 76 numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente iniciativa legislativa:

FÓRMULA LEGAL

**LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1411, DECRETO LEGISLATIVO QUE
REGULA LA NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIONES, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y
OTRAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA, PARA FACILITAR
LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES**

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto modificar el Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, para facilitar la transferencia de dominio de los inmuebles de propiedad de las Sociedades de Beneficencia que son ocupados por instituciones que brindan servicios esenciales, con la finalidad de garantizar la prestación adecuada de dichos servicios.

Artículo 2. Modificaciones al Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de Beneficencia

Se modifica los artículos 5, 8 y 21 del Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, en los siguientes términos:

"Artículo 5.- Funciones Generales de la Sociedad de Beneficencia

Las Sociedades de Beneficencia tienen las siguientes funciones generales:

[...]

j) Transferir a título gratuito, mediante acuerdo de su Directorio, los terrenos de su propiedad ocupados por establecimientos de salud administrados por el Ministerio de Salud o los Gobiernos Regionales, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (UGIPRESS) o por instituciones educativas públicas administradas por el Ministerio de Educación o los Gobiernos Regionales, siempre que dichos establecimientos hayan funcionado continuamente en tales terrenos por un período no menor de diez (10) años.

k) Las demás funciones establecidas en la normativa vigente sobre la materia.

Artículo 8.- Conformación del Directorio

[...]

8.2 La composición del Directorio es la siguiente:

a) Una (1) persona designada por el Gobierno Local Provincial, donde se encuentra ubicada la Sociedad de Beneficencia, una de las cuales es designada como Presidente/a del Directorio.

b) Una (1) persona designada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una de las cuales sustituye a el/la Presidente/a en caso de ausencia.

c) Tres (3) personas designadas por el Gobierno Regional donde se encuentra ubicada la Sociedad de Beneficencia, la cual deberá tener experiencia comprobada en gestión pública, preferentemente en los sectores de salud, educación o infraestructura.

[...]."

Artículo 21.- Actos de disposición de los bienes inmuebles

[...]

21.4 Las Sociedades de Beneficencia podrán transferir a título gratuito, de manera preferente y prioritaria, los bienes inmuebles de su propiedad ocupados por:

a) Establecimientos de salud del Ministerio de Salud o de los Gobiernos Regionales, que brinden servicios de atención médica a la población.

b) Instituciones educativas públicas del Ministerio de Educación o de los Gobiernos Regionales, que brinden servicios educativos.

c) Otros establecimientos que brinden servicios públicos esenciales directa o indirectamente, según se determine en el reglamento.

21.5 Para la transferencia de dominio señalada en el numeral anterior, se requiere que las instituciones públicas que brinden servicios esenciales hayan operado en dichos inmuebles por un período no menor de diez (10) años.

21.6 El procedimiento para la transferencia es el siguiente:

a) La entidad administradora de la institución pública que brinde servicios esenciales solicita a la Sociedad de Beneficencia correspondiente la transferencia de dominio del inmueble, adjuntando:

- Ficha técnica del inmueble.
- Informe de diagnóstico de infraestructura.
- Proyecto de inversión previsto o perfil del proyecto, de corresponder.
- Documento que acredite el tiempo de operación en el inmueble.

b) La Sociedad de Beneficencia, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, evalúa la solicitud y, previo informe técnico y legal favorable de sus órganos competentes, aprueba la transferencia de dominio mediante acuerdo de Directorio.

c) En caso de aprobación, la formalización de la transferencia se efectúa mediante Resolución Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, previa opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

21.7 La Sociedad de Beneficencia deberá comunicar su decisión al solicitante en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde la adopción del acuerdo de Directorio.

21.8 En caso de negativa, la Sociedad de Beneficencia debe fundamentar técnicamente su decisión. El solicitante puede solicitar la reconsideración ante el Directorio o, en su defecto, apelar ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que resolverá en última instancia administrativa.

21.9 Los inmuebles transferidos deben ser destinados exclusivamente a la prestación de servicios públicos esenciales. En caso se destine el inmueble transferido a un fin distinto, este se revierte automáticamente a la Sociedad de Beneficencia de origen."

Artículo 3. Incorporación del artículo 21-A al Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de Beneficencia

Se incorpora el artículo 21-A al Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, con el siguiente texto:

"Artículo 21-A.- Comisión de Coordinación para la Transferencia de Inmuebles

21-A.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus funciones y competencias, promueve la creación de la Comisión de Coordinación para la Transferencia de Inmuebles, de naturaleza temporal, encargada de:

- a) Elaborar un inventario nacional de los inmuebles de las Sociedades de Beneficencia ocupados por las instituciones que brindan servicios públicos esenciales.**
- b) Priorizar la atención de los casos de infraestructura en riesgo o con proyectos de inversión programados.**
- c) Coordinar las acciones necesarias para la implementación de las transferencias de los inmuebles.**
- d) Elaborar informes periódicos sobre los avances en las transferencias de los inmuebles.**
- e) Resolver, en última instancia administrativa, las controversias surgidas en el proceso de transferencia de los inmuebles.**

21-A.2 La Comisión de Coordinación está conformada por:

- a) Un representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quien la preside.**
- b) Un representante del Ministerio de Salud (MINSA).**
- c) Un representante del Ministerio de Educación (MINEDU).**
- d) Un representante de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).**
- e) Un representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).**
- f) Un representante de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).**
- g) Un representante de las Sociedades de Beneficencia.**

21-A.3 En el marco de lo dispuesto en los artículos 21-A.1 y 21-A.2, la Comisión de Coordinación formula el Plan Nacional de Transferencia de Inmuebles para Servicios Públicos Esenciales. El Plan Nacional establece los criterios de priorización, el cronograma de implementación y las medidas técnicas, legales y administrativas necesarias para la ejecución de las transferencias de los inmuebles.

21-A.4 El Plan Nacional es aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables."

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Adecuación reglamentaria

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, adecua el Reglamento del Decreto Legislativo 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, a las modificaciones establecidas en la presente ley, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir de su publicación.

SEGUNDA. Plazo para inicio de transferencias

Las Sociedades de Beneficencia inician los procesos de transferencia de inmuebles ocupados por instituciones que brindan servicios públicos esenciales, de conformidad con lo establecido en la presente ley, en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario, contados a partir de su entrada en vigor.



Firmado digitalmente por:
AMURUZ DULANTO Yessica
Rosselli FAU 20181740128 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2025 13:07:00-0500

Lima, 17 marzo de 2025.

**YESSICA ROSSELLI AMURUZ DULANTO
CONGRESISTA**



Firmado digitalmente por:
WILLIAMS ZAPATA Jose
Daniel FAU 20181740128 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2025 15:27:21-0500



Firmado digitalmente por:
WILLIAMS ZAPATA Jose
Daniel FAU 20181740128 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2025 15:27:30-0500



Firmado digitalmente por:
PAREDES FONSECA Karol
Ivett FAU 20181740128 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 18/03/2025 15:58:40-0500



Firmado digitalmente por:
MALAGA TRILLO George
Edward FAU 20181740128 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2025 21:54:28-0500



Firmado digitalmente por:
GONZALES DELGADO Diana
Carolina FAU 20181740128 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/03/2025 18:04:18-0500



www.congreso.gob.pe
Firmado digitalmente por:
TUDELA GUTIERREZ Adriana
Josefina FAU 20181740128 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 21/03/2025 10:27:46-0500

Edif. Complejo Legislativo
Av. Abancay 251, Of. 910. Cercado de Lima
Teléf. 311-7777(Anexo 7200)

